

श्री
जिल्ला अदालत काठमाडौं
बाल अदालत/बाल इजलास
माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री
बालमनोविज्ञ श्री
समाजसेवी श्री
फैसला
मुद्दा नं. -C१-
रजिष्ट्रेशन नं.--
दर्ता मिति:- । ।
निर्णय नं.-

चित्र कुमारी सुवेदीबो जाहेरीले वादी नेपाल सरकार-----१} वादी

विरुद्ध

परिवर्तित नाम गौशाला २६ (फ) ०७८२७९-----१ } प्रतिवादी

मुद्दा : ज्यान सम्बन्धी कसूर ।

वादीको साक्षी:

प्रमाण:-

प्रतिवादीको साक्षी:-

प्रमाण:-

अदालतबाट बुझ्नेको

साक्षी:-----

कागज:-----

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४५ बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रधिकार भित्र परी दायर भई नियमानुसार साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:-

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य

१. घटनास्थल मुचुल्का:-

का.जि.का.म.न.पा.वडा नं ९ सिनामंगल स्थित पूर्व होम बहादुर के.सी को साढे दुई तले भवन, पश्चिम श्याम डंगोलको टिनको टहरा, उत्तर नाम नखुलेको व्यक्तिको तिन तले घर र दक्षिण पंच कुमारी सडकबाट जाने स्थानीय बस्ती जाने बाटो यति चार किल्ला भित्र पर्ने दक्षिण तर्फ मोहडा गरी श्याम डंगोलको तिन तले पक्की घर रहेको सो घरको दोस्रो तलाका दुईवटा कोठा परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) सहितको परिवार बस्दै आएको उक्त कोठा भन्दा बाहिर बरण्डा र अगाडि सार्वजनिक सडकमा मिति २०७८।११।२९ गते साझ अ १७२३० बजेको समयमा परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) ले सुजल सुवेदीसंग झै झगडा गरी निजको अनुहार आँखा मुख लगायत विभिन्न भागमा लात्ता मुक्का प्रहार गरी टाउकोको पछाडि भागमा समेत घाँउचोट पुर्‍याई घाइते बनाएकोमा स्थानीय समेतले निज सुजल सुवेदीलाई तत्काल उपचारको लागि के.एम.सी अस्पतालमा पठाएको भन्ने व्यहोराको घटनास्थल मुचुल्का।

२. लास जाँच मुचुल्का:-

सुजल सुवेदीको टाउकोको पछाडि भागमा २ ईन्च लम्बाई बराबरको सिलाएको भाग रहेको बाया हातको नाडीमा खोसिएको दाग दाया हातको नाडीमा १ह१ ईन्चको डाम दुबै खुट्टाको गोली गाठाको ठिक माथि ४ह४ ईन्च र २ह२ ईन्च लगायतको विभिन्न स साना निल डाम दुबै आँखाको मुनी कालो दाग अठको तल्लो साईडको बिचको भागमा काटिएको दाग आदि समेतको घाउचोट रहेको भन्ने व्यहोराको लाश जाँच प्रकृति मुचुल्का।

३. जाहेरी दरखास्त:-

म जाहेरवाली शारीरिक रूपले अपांग समेत रहेका कारणले म हालसम्म अविवाहित छु,मेरो साख्खै दाजु नेत्र प्रसाद सुवेदीबाट जायजन्म भएको छोरा सुजल सुवेदी अर्थात् मेरो भदाहालाई मैले सानै देखि पालनपोषण गरी हुर्काएको हुँ,म पेशाले तरकारी व्यपार गर्छु,मेरो भदाहा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं ९ विजयचोकमा रहेको शिक्षा संस्कार माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत रहेका थिए भने विपक्षी परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) भदाहासंग एउटै कलेजमा पढ्ने व्यक्ति हुन्। मिति २०७८।११।२९ गतेका दिन निज विपक्षीले सुजल सुवेदीलाई तिमीसंग एउटा काम छ मेरो कोठामा आउ भनी बोलाएकोले एकै कक्षामा पढ्ने साथीले बोलाएकोले के होला भनी सो दिन बेलुका करिब १७२०० बजे तिर भदाहा निज विपक्षीको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं ९ सिनामंगल पहिलो पुल नजिक रहेको कोठामा गई एक तल्ला माथि पुगेपछि विपक्षी परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) र निजको आमा परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(२)(०७८/७९) ले मेरो भदाहासंग बिना कारण निहु खोजी बादबिवाद तथा झै झैगडा गर्न थालेकोले भदाहा त्यहाँबाट निस्की हिड्न लाग्दा परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) र निजकी आमा समेतले निजलाई

अवरोध गरी लात्ता मुक्का लगायत फलामको रड समेले प्रहार गर्दा लखेटी लखेटी कुटपिट गरेको र परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) ले भदाहालाई पिछ्छा गरी रडले टाउकोमा प्रहार गरेकोमा स्थानीय लगायत म समेत घटनास्थलमा पुगी उपचारका लागि के.एम.सी अस्पतालमा लगी भर्ना गरी होसमा रहदाको अवस्थामा भदाहाले मलाई परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) र निजको आमाले मलाई कुटपीट गरेकोले विपक्षीको आमालाई पनि नछाड्नु भनी बताएका थिए। मैले मिति २०७८।१२।०४ मा प्रहरी कार्यालयमा आई विपक्षीलाई अभद्र व्यवहार कसूरमा कारवाही गरी पाउँ भनी जाहेरी दिएकोमा निज परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९)लाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान भई रहेको अवस्थामा उक्त अस्पतालको न्यूरो आई.सि.यु. कक्षको बेड नं १५२ मा उपचार भइरहेका भदाहा सुजल सुवेदीको विपक्षीहरूले प्रहार गरेको चोटपटकका कारण मिति २०७८।१२।०४ गते राती २२:२० बजेको समयमा मृत्यु भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई कारवाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको चित्र कुमारी सुवेदीको जाहेरी दरखास्त।

४. शव परीक्षण प्रतिवेदन:-

Opinion or conclusion: Complete Autopsy examinations reveals multiple blunt force injuries over scalp, face and torso, both upper and lower limbs, Sutured wound present over the left parieto-occipital region, Lungs show gross features of pneumonia in internal examination, blood has been collected for necessary toxicological analysis. The final report will be review again after arrival of toxicological lab report. As of now the cause of death is given as; मृत्युको कारण pending (Awaited Lab Report) भन्ने व्यहोराको शव परीक्षण प्रतिवेदन।

५. परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९)अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान:-

सुजल सुवेदी म बसेको ठाउँमा आई झगडा गर्न थाले पछि हामी बीच हात हालाहाल भएको हो। निज सुजल सुवेदीलाई मैले पर्दा झुण्ड्याउने स्टिलको रडले अन्धाधुन्दा हानेको र घरबेटी अन्टी लगायत छिमेकीहरू र प्रहरीहरू आई सुजल सुवेदीलाई उपचारको लागि लगेको हो। मम्मी परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(२)(०७८/७९) ले म र सुजल सुवेदीको झगडा गरेको देखी हामीलाई छुट्याउनु भएको मात्र हो मम्मीले निज मृतकलाई कुटपिट गरेको होईन भन्ने व्यहोराको परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) ले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयान।

६. घटना विवरण कागज:-

परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) बस्ने कोठामा एक्कासी डड्याङ्ग डुडुङ्ग गरेको आवाज सुनी त्याहा जाँदा परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) बस्ने कोठाको कौसीको कुनामा सुजल सुवेदीले परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) लाई कौशीबाट खसाल्न खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो भने परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(२)(०७८/७९) ले के गरेको भन्दै चिच्चाउदै सुजल सुवेदीलाई पछाडिबाट तान्दै गरेको देखी म समेत गई दुबैलाई छुट्याई तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेको हो भनी बुझिएका मानिस घरबेटी विद्या ढंगोलको र निजको व्यहोरासंग मेल खाने

व्यहोराको करिश्मा ढकालको घटना विवरण कागज, निज सुजल सुवेदी र परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) एउटै कक्षामा पढ्ने गरेकोमा निजहरू बीच मोबाइल हराएको विषयमा स्कूलमा वादविवाद भएको थियो भन्ने व्यहोराको शिक्षक श्याम योञ्जन, शुसिला पंजियार, श्याम योञ्जन, जतिन परियार, अभिषेक राय समेतको घटना विवरण कागज।

७. अभियोग पत्र:-

कानूनको विवादमा परेको बालक परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) को विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर अपराधमा निज परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) (बारदात मित २०७८।११।२९ जन्म मिति २०६१।५।२६) को उमेर १७ वर्ष ७ महिना पुरा भएको देखिँदा निज कानूनको विवादमा परेको बालकलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (२) बमोजिम हुने सजायमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई दायर हुन आएको अभियोग पत्र।

८. परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) ले गरेको बयान:-

मैले कसैलाई नियतपूर्वक ज्यान मारेको छैन। मृतकले पुरानो सामान्य झगडालाई रिसिवी लिई निजले नै आफै मलाई र मेरो आमालाई कुटपिट गर्ने क्रममा मैले आफ्नो र आमाको बचाउ गर्न खोज्दा टाउकोमा चोट लागेको सम्म मात्र हो। मृतकलाई नियतपूर्वक मार्ने उद्देश्यले प्रहार गरेको होइन आफ्नो बचाउमा प्रहार गरेको हुँ। मैले अभियोग दावी बमोजिमको कसूर गरेको छैन भन्ने व्यहोरा सहितको यस अदालतमा मिति २०७८।१२।२४ मा परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९)ले गरेको बयान।

९. यस अदालतको आदेश:-

प्रस्तुत मुद्दामा अभियोगपत्र साथ कानूनको विवादमा परेका बालक परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) को बयान कार्य सम्पन्न भई यसै लगाउको मुद्दाको प्रतिवादीको बयान तथा थुनछेक कार्य समय अभावले आज नभ्याएकोले भोलि मिति २०७८।१२।२५ गते विहान १०:०० बजे सुरक्षा साथ यस अदालतमा उपस्थित गराउने गरी प्रतिवादीलाई सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाई नियमानुसार गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०७८।१२।२४ मा भएको आदेश।

१०. थुनछेक आदेश:-

जाहेरी दरखास्त, परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) को बयान, घटना विवरण कागज समेतबाट कानूनको विवादमा परेका बालक र मृतक सुजल सुवेदी बीच दोहोरो झगडा भएको तथ्य स्थापित भएको अवस्थामा cause of death: Pending (Awaited Lab Report) भन्ने व्यहोराको शव परीक्षण प्रतिवेदन भएतापनि अभियोग मागदावी एवं कसूरको गम्भिरता समेतका तत्काल प्राप्त

प्रमाणहरूको आधारमा प्रमाणबाट हाल यी कानूनको विवादमा परेका बालक निर्दोष रहेछन् भनी भन्न सकिने अवस्था नहुँदा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी यी कानूनको विवादमा परेका बालक परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) लाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृह सानोठिमी भक्तपुरमा राख्न पठाईदिनु भनी मिति मिति २०७८।१२।२५ गते भएको थुनछेक आदेश।

११. बादी पक्षका साक्षीले गरेको बकपत्र:-

मृतक सुजल सुवेदीलाई पञ्च अस्पताल सिनामंगलमा उपचारको लागि लगिएकोमा निज सुजल सुवेदी होसमा आएको अवस्थामा कानूनको विवादमा परेका बालक परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) र परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(२)(०७८/७९) दुबैले मिलि मलाई कुटपिट गरेको हुँदा कडा भन्दा कडा सजाय गर्नु भनी भनेका थिए। मृतक सुजल सुवेदीले उपचारको क्रममा म र जतिन परियार संगै भएको बेला सो कुरा भनेको हुँदा पछि जाहेरी दिदा कानूनको विवादमा परेका बालकका आमा परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(२)(०७८/७९) समेतलाई ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा जाहेरी दिएको हो। अभद्र व्यवहार मुद्दामा जाहेरी दिदा निजको आमाको संलग्नता भएको नभएको सम्बन्धमा थाहा थिएन पछि अस्पतालमा भनेको हुँदा थाहा पाएको हो भनी जाहेरवाला चित्र कुमारी सुवेदीले गरेको बकपत्र।

१२. प्रतिवादीका साक्षीले गरेको बकपत्र:-

सुजल सुवेदीको मृत्यु कुटपिटको कारणले भन्दा पनि अन्य कारणले निजको मृत्यु भएको हुनुपर्छ। झगडा भएको धेरै दिनसम्म पूर्ण रुपमा होसमा रही अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्नको लागि तयार व्यक्तिको एक्कासी मृत्यु भएको हुँदा घटना सुन्दा अचम्म लाग्यो। कानूनको विवादमा परेको बालक परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) को कारणले निजको मृत्यु नभएको हुँदा प्रस्तुत अभियोग दावीबाट परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) ले सफाई पाउनु पर्छ भनी प्रतिवादीको साक्षी पुस्कर बस्ताकोटीले गरेको बकपत्र।

१३. घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूले गरेको बकपत्र:-

१४. चिकित्कको बकपत्र

मृतकको शरीरमा भएको घाउचोटहरू लिदा ती चोटहरूबाट मृत्यु हुन नसक्ने र थप अनुसन्धानको लागि शव परीक्षणको क्रममा रगत नमुना थप अनुसन्धानको लागि निकालिएको हुनाले मृत्युको कारण Pending उल्लेख गरिएको र अस्पतालको Death certificate मा cause of death मा Aspiration pneumonia लेखिएकोमा सो को अर्थ स्वास नलीमा कुनै बस्तु (सर्कनु) प्रवेशको कारणले फोक्सोमा संक्रमण हुनु हो भनी मृतकको शव परीक्षण गर्ने डा मनी महर्जनले गरेको बकपत्र।

यस अदालतको ठहर

१५. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णायार्थ ईजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री राम बहादुर थापाले र कानूनको विवादमा परेका परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम बहादुर श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।
१६. प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मिति २०७८।११।२९ गते साझा अ.१७२३० बजेको समयमा परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) ले सुजल सुवेदीसंग झै-झगडा गरी निजको अनुहार आँखा मुख लगायत विभिन्न भागमा लात्ता मुक्का प्रहार गरी टाउकोको पछाडि भागमा समेत घाँउचोट पुर्‍याई घाइते बनाएकोमा स्थानीय समेतले निज सुजल सुवेदीलाई तत्काल उपचारको लागि के.एम.सी अस्पतालमा पठाएको र निजको उपचारको क्रममा मिति २०७८।१२।०४ गते राती २२:२० गते निजको मृत्यु भएको भन्ने ब्यहोराको घटनास्थल र लाश जाँच मुचुल्का रहेको देखिन्छ। मिति २०७८।११।२९ गतेका दिन बेलुका करिब १७:०० बजे तिर सुजल सुवेदी निज विपक्षीको काजिकाम.न.पा. वडा नं ९ सिनामंगल पहिलो पुल नजिक रहेको कोठामा गई एक तल्ला माथि पुगेपछि विपक्षी परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) र निजको आमा मेरो भदाहासंग बिना कारण निहु खोजी बादबिवाद तथा झैझगडा गर्न थालेकोले भदाहा त्यहाँबाट निस्की हिड्न लाग्दा परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) र निजकी आमा समेतले निजलाई अवरोध गरी लात्ता मुक्का लगायत फलामको रड समेतले प्रहार गरी कुटपिट गरेको र परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) ले भदाहालाई पिछ्या गरी रडले टाउकोमा प्रहार गरेकोमा स्थानीय लगायत म समेत घटनास्थलमा पुगी उपचारका लागि के.एम.सी अस्पतालमा लगी भर्ना गरी होसमा रहदाको अवस्थामा भदाहाले सो कुरा बताएका हुँदा मैले मिति २०७८।१२।०४ मा प्रहरी कार्यालयमा विपक्षीलाई अभद्र व्यवहार कसूरमा कारवाही गरी पाउँ भनी जाहेरी दिएको र निज परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९)लाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान भई रहेको अवस्थामा उक्त अस्पतालको न्यूरो आई.सि.यु. कक्षको बेड नं १५२ मा उपचार भइरहेका भदाहा सुजल सुवेदीको विपक्षीहरूले प्रहार गरेको चोटपटकका कारण मिति २०७८।१२।०४ गते राती २२:२० बजेको समयमा मृत्यु भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई कारवाही गरी पाउँ भन्ने ब्यहोराको चित्र कुमारी सुवेदीको जाहेरी दरखास्त परेको तथा कानूनको विवादमा परेको बालक परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) को कार्य मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर अपराध रहेको हुँदा निज परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) (बारदात मिति २०७८।११।२९ जन्म मिति २०६१।५।२६) को उमेर १७ वर्ष ७ महिना पुरा भएको देखिँदा निज कानूनको विवादमा परेको बालकलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७७

को उपदफा (२) बमोजिम हुने सजायमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम सजाय हुन मागदावी रहेको देखिन्छ।

१७. उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा कानूनको विवादमा परेका परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) अभियोग दावी बमोजिमको कसूर गरेको देखिन्छ वा देखिदैन? निजलाई अभियोग दावी बमोजिम सजाय हुनुपर्ने हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो।

१८. निर्णय तर्फ बिचार गर्दा, परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) ले अनुसन्धान र अदालत समक्ष मृतक सुजल सुवेदी र आफू बीच बादबिवाद र कुटपिट भएको तथ्यसम्मलाई स्वीकार गरेको भएतापनि मृतकको ज्यान मार्ने मनसाय नरहेको भनी बयानमा खुलाएको देखिन्छ। घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूस शिखर श्याम योञ्जन, शुसिला पंजियार, श्याम योञ्जन, जतिन परियार, अभिषेक राय समेतले सुजल सुवेदी र परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) एउटै कक्षामा पढ्ने गरेकोमा निजहरू बीच मोबाइल हराएको विषयमा स्कूलमा वादविवाद भएको थियो भन्ने व्यहोराको उल्लेख गरेको पाइयो। घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये विद्या ढंगोलको र करिश्मा ढकालको परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) बस्ने कोठाको कौसीको कुनामा सुजल सुवेदीले परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) लाई कौशीबाट खसाल्न खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो भने परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(२)(०७८/७९) ले के गरेको भन्दै चिच्चाउदै सुजल सुवेदीलाई पछाडिबाट तान्दै गरेको देखी म समेत गई दुबैलाई छुट्याई तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेको हो भनी घटना विवरण कागज गरी सोही व्यहोरालाई समर्थित हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ। यसैगरी कानूनको विवादमा परेको बालकको साक्षी पुस्कर बस्ताकोटीले परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) को कारणले सुजल सुवेदीको मृत्यु नभएको भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ।

१९. कानूनको विवादमा परेको बालकको बयान, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज तथा निजहरूले गरेको वकपत्र, शव परीक्षण प्रतिवेदनमा Complete Autopsy examinations reveals multiple blunt force injuries over scalp, face and torso, both upper and lower limbs, Sutured wound present over the left parieto-occipital region। The final report will be review again after arrival of toxicological lab report. As of now the cause of death is given as; मृत्युको कारण pending (Awaited Lab Report) बाट मृतक सुजल सुवेदी र परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) बीच झैझगडा र कुटपिट भएको भन्ने तथ्य स्थापित भएको देखिएतापनि शव परीक्षण गर्ने चिकित्सक डा.मनी महर्जनले मृतकको शरीरमा भएको घाउचोटहरू लिदा ती चोटहरूबाट मृत्यु हुन नसक्ने र थप अनुसन्धानको लागि शव परीक्षणको क्रममा रगत नमुना थप अनुसन्धानको लागि निकालिएको हुनाले मृत्युको कारण Pending उल्लेख गरिएको र अस्पतालको Death certificate मा cause of death मा Aspiration pneumonia लेखिएकोमा सो को अर्थ स्वास नलीमा कुनै वस्तु (सर्कनु) प्रवेशको कारणले फोक्सोमा संक्रमण हुनु हो भनी वकपत्र गरेको तथा मृतकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भन्ने देखिएबाट मृतक सुजल

सुवेदीको मृत्यु परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) को कुटपिटबाट भएको भन्न मिल्ने देखिएन।

२०. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ ले विशेषज्ञको राय समेतका मिसिल संलग्न कागजहरूलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिँदा माथिको विवेचनाबाट कानूनको विवादमा परेका परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) उपरको अभियोग दावी बस्तुनिष्ट प्रमाणबाट पृष्टी हुन सक्ने अवस्था देखिन नआएकोले कानूनको विवादमा परेका परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) उपरको अभियोग दावी पुग्न नसक्ने र निजले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ। सो ठहरेकोले तपसिल बमोजिम गर्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ बमोजिम यो फैसला गरिदिएको छ।

तपसिल

१. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम कानूनको विवादमा परेका परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) ले प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहरी फैसला भएकाले निजलाई केही गरिरहनु परेन।
२. प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपी सहित फैसला भएको जानकारी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२(४) बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंलाई दिनु-----।
३. बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली २०७६ को दफा २८ बमोजिम प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपी कानूनको विवादमा परेका बालक परिवर्तित नाम गौशाला २६(फ)(०७८/७९) वा निजको संरक्षकलाई दिनु-----।
४. सरोकारवालाले फैसलाको नक्कल माग्न आए नियमानुसार गरी नक्कल उपलब्ध गराई दिनु-----।
५. प्रस्तुत फैसलाको प्रति विद्युतीय प्रणालिमा अपलोड गरी मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख फाँटमा बुझाई दिनु-----।

जिल्ला न्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने:

फैसला तयार गर्ने कम्प्युटर अपरेटर: ।

फैसला मिति:-

फैसला प्रमाणिकरण मिति:-

अदालतको छाप